בית המשפט המחוזי בתל אביב-יפו

ת"פ 99999-01-20 מדינת ישראל נ' פלוני ואח'

12 אפריל 2021

לפני כב' השופטת שרה כהן, אב"ד

כב' השופט יוסף לוי

כב' השופט אבי מזרחי

המאשימה מדינת ישראל

נגד

הנאשמים 1. ראובן פלוני 2. שמעון אלמוני

נוכחים:

ב"כ המאשימה עו"ד רחל אדלר, עו"ד דן ברק

ב"כ הנאשם 1 עו"ד משה גולן, עו"ד נועה שחר

ב"כ הנאשם 2 עו"ד יעל רוזן

פרוטוקול

כב' השופטת כהן: בוקר טוב. אנחנו ממשיכים היום בשמיעת הראיות.

עו"ד אדלר: בוקר טוב גבירתי. המאשימה מבקשת להמשיך בעדותו של העד.

עו"ד גולן: אין לנו התנגדות להמשך, אך נבקש הפסקה בשעה אחת עשרה.

כב' השופטת כהן: בסדר. נמשיך.

העד מר דוד לוי, לאחר שהוזהר כדין להגיד את האמת, משיב לשאלות עו"ד אדלר בחקירה ראשית:

ש. אתה עבדת בחברה בשנים 2014 עד 2016?

ת. כן.

ש. ומה היה תפקידך באותה תקופה?

ת. הייתי מנהל המחלקה. אחראי על הקשר עם הלקוחות ועל הדיווח להנהלה. זה כלל גם פגישות שבועיות עם המנכ"ל.

ש. נכון שבאותה תקופה קיבלת הנחיות ישירות מהנאשם 1?

ת. נכון, אבל לא תמיד. לפעמים ההנחיות הגיעו דרך אנשים אחרים.

ש. האם נכחת בפגישה שהתקיימה במאי 2015?

ת. אני לא זוכר את הפגישה הזאת.

ש. נכון שבפגישה ההיא הוצג לך מסמך ת/12?

עו"ד גולן: התנגדות, השאלה מדריכה.

ת. לא. לא הוצג לי שום מסמך.

ש. תאר לבית המשפט מה קרה אחרי הפגישה.

ת. אחרי הפגישה חזרתי למשרד והתקשרתי לסגן שלי. סיפרתי לו מה שנאמר ובקשתי שיכין סיכום. הוא הכין סיכום וזה נשלח להנהלה באותו ערב. אני זוכר את זה כי זה היה יום לפני החג.

כב' השופט לוי: רק להבהרה, הסיכום נשלח על ידך או על ידי הסגן?

ת. על ידי הסגן.

ש. האם ידעת שהנאשם 1 ביקש לשנות את הכותרת? ת. כן.

ש. ממש לא היה ברור לך מי ביקש?

ת. מה זאת אומרת?

ש. אשאל אחרת. מי ביקש לשנות את הכותרת?

ת. בגדול אני חושב שזה הגיע מהדובר, אבל אני לא בטוח.

החלטה

ההתנגדות נדחית. השאלה נוסחה באופן פתוח מספיק, והעד רשאי להשיב לה.

ניתנה והודעה היום, 12 אפריל 2021, במעמד הנוכחים.

חקירה נגדית ע"י עו"ד גולן:

ש. אתה מסכים שלא ראית אף פעם את הנאשם 1 נותן הוראה ישירה?

ת. נכון.

ש. ונכון שכל מה שאתה יודע על ההוראות הוא מפי אחרים?

ת. לא נכון. היו פעמים שראיתי מיילים.

ש. מיילים ששלח הנאשם 1 בעצמו?

ת. לא זכור לי מי שלח אותם.

כב' השופטת כהן: נעשה כאן הפסקה של עשר דקות.

(הפסקה)

עו"ד גולן: אני ממשיך בחקירה הנגדית.

ש. בחקירה במשטרה אמרת שהפגישה הייתה ביוני ולא במאי, נכון?

ת. יכול להיות. אני לא זוכר בדיוק את החודש.

ש. אז ייתכן שהפגישה לא התקיימה במאי כלל?

ת. ייתכן.